

한 국 국 제 협 력 단 감 사

개 선

감 사 명 : 한국국제협력단 자회사 종합 감사

제 목 : 해외파견 휴직제도의 개선 필요

관계부서 : 한국국제협력단 자회사 (주)○○○

내 용

1. 업무개요

(주)○○○는 내부 직원이 모회사인 협력단의 해외봉사단 및 코디네이터¹⁾로 지원하여 해외에 파견되는 경우 휴직이 가능하며, 대상 휴직자는 협력단의 해외 사무소에서 근무하는 기간동안에도 (주)○○○ 직원 신분을 유지한다.

(주)○○○는 이러한 해외파견 휴직에 대해 「해외파견 휴직 사전심의제 운영 지침」(이하 ‘사전심의제 지침’이라 한다)을 두고, 사전심의제를 운영하여 (주)○○○ 직원이 협력단에서 파견하는 해외봉사단, 코디네이터 등의 파견을 목적으로 휴직원을 제출하는 경우, 해당 직원의 파견 결정 전에 휴직 승인 여부를 심사하고 있다.

(주)○○○ 직원이 휴직을 통해 협력단 해외봉사단 및 코디네이터로 파견되었던 사례와 해외파견 휴직 사전심의위원회가 개최되었던 현황은 다음과 같다.

1) 협력단 해외사무소에 파견되어 근무하는 협력단 소속 기간제 근로자

[표27] 해외파견 실시 및 심의위원회 현황

대상자	당시 소속 부서	사전심의위원회 실시	심의결과	실제 파견 여부	휴직기간
○○○		2020. 11. 23.(월)	승인	O	2020. 12. 21. ~2022. 12. 20.
○○○		2022. 7. 6.(수)	승인	X	-
○○○		2023. 3. 16(목)	승인	O	2023. 7. 19. ~2024. 7. 18.
○○○		2023. 9. 14.(목)	승인	X	-

자료 : (주)○○○ 심의위원회 결과보고 문서 및 협력단 선발 관련 문서 등

2. 관계법령 및 판단기준

(주)○○○ 「취업규칙」 제39조 제1항에서는 휴직을 승인할 수 있는 사유가 나열되어 있으며, 그 중 제5호에서 해외파견 휴직을 명시하고 있는데, 이는 직원이 휴직원을 제출하는 등 요청에 의한 청원휴직에 해당한다.

이에 따라 해외파견 휴직제도의 세부사항을 정하고 있는 「사전심의제 지침」에서는 심의요청 시기, 심의 기준, 휴직기간, 복무관리, 복직, 대체 기간제 근로자 채용 등에 대한 신청 방법 및 절차 등의 구체적인 내용을 정하고 있다.

한편, 해외에 파견될 때 휴직이 인정되는 유사 사례로는 협력단 「인사규정」 제45조 제4호 및 제5호²⁾와 「국가공무원법」 제71조에서의 ‘국제기구, 외국 기관, 국내외의 대학·연구기관, 다른 국가기관 또는 대통령령으로 정하는 민간기업, 그 밖의 기관에 임시로 채용될 때’와 같이 소위 고용 휴직 제도로써 이를 휴직 사유의 하나로 정하고 있다.

또한, 「공무원 임용규칙」 제60조 이하에서는 ‘국제기구에 임시로 채용될

2) 협력단 「인사규정」 제45조(휴직) ② 이사장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우는 휴직을 허가할 수 있다. 4. 협력단이 파견하는 해외봉사단, 해외봉사단관리요원 또는 전문가로 파견될 때, 5. 국제협력 관련 국제기구 또는 해외파견으로 또는 전문가로 파견될 때

때, 인사혁신처 소관으로 편성된 국제부담금 예산의 지원을 받는 경력직 공무원’의 휴직에 대한 내용이 있으며, 「공무원 임용규칙」 제81조 이하에서는 ‘외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 다른 국가기관에 임시로 채용된 경력직 공무원의 고용 휴직, 인사혁신처의 국제부담금 예산을 지원받지 않는 국제기구의 휴직’에 대해 구분하여 절차, 요건 등을 정하고 있다.

「공무원 임용규칙」 제63조에서는 국제기구 휴직공무원의 자격 요건을, 제64조의2에서는 국제기구 고용 휴직 심의위원회의 운영 근거를 마련하여 선발과 고용 휴직 직위의 신설·유지·폐지 여부, 고용 휴직 제도 운영 방향 등을 심의하고 있다.

또한 동규칙 제83조에서는 재직기간의 자격 요건과 선발 제외 대상 등을 정하고 있으며, 복직한 공무원은 휴직 기간과 같은 기간 이상 복무하여야 하는 의무 복무 기간 등을 제88조 제5항에서 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

(주)○○○○ 「사전심의제 지침」 제6조에 따라 근무성적 평정결과 60%, 심의위원회 정성평가 40%를 기준으로 한 심사 대상 직원에 대한 평가 기준은 있으나, 신청 시 최소 재직기간이나 담당 업무에 따른 제약사항 등의 기준 없이 (주)○○○○의 직원이라면 누구나 신청이 가능하다.

그러나, (주)○○○○에서 모회사인 협력단에 제공하고 있는 용역 과업내용 중 ‘ODA 인재모집선발 지원사업’에서는 해외봉사단 모집선발 업무 및 모집설명상담회 실시, 코디네이터 모집선발 및 국내 파견교육·지원 등의 업무가 포함되어 있다. 즉, (주)○○○○는 해외봉사단과 코디네이터를 선발·채용하는데에 있어

채용 위탁대행업체와 같이 채용 전 프로세스 지원업무를 수행 중이다.

그러므로, (주)○○○○에서 해외봉사단 및 코디네이터를 선발·채용하는 담당부서 직원이나 이와 관련하여 생성 또는 취합된 문서나 자료 등에 접근·열람 권한이 있는 직원이 파견지원하여 휴직 승인을 요청할 경우, 이는 해당 업무취급자의 이해충돌에 따른 공정채용의 원칙에 위배되는 것으로 판단된다.

이에 따라 (주)○○○○의 해외파견 휴직 사전심의회에서는 이러한 점을 감안하여 신청 자격을 제한할 수 있어야 하지만, 현재는 이와 관련한 기준이나 제한이 있지 않다. 지원자가 심사 평가요소에 부합하여 휴직이 승인된다면, 해외파견 휴직 기간이 도래하기 전까지는 해외봉사단 및 코디네이터 선발·채용이라는 담당 업무를 하면서 동시에 지원자로서 선발 절차에 임하는 것이 되므로, 공정한 선발 및 채용에 문제가 불거질 가능성이 존재한다.

한편, 현행 사규상 해외파견 휴직의 신청 횟수에 제한이 없고, 최소 근무연수 등과 관련된 자격 제한도 정하고 있지 않으며, 해외파견 휴직이 끝나고 돌아오는 복직자의 의무 근로기간 또한 정해진 바가 없으므로, 이러한 사항들에 대한 기준을 두어 해외파견 휴직제도를 운영한다면 해외파견을 통해 익힌 전문성과 경험을 실무에서 발휘할 수 있는 등 직원의 역량강화와 더불어 (주)○○○○ 또한 보다 효율적 인력 운영 관리에 도움이 될 것이다.

관계부서 의견 및 검토결과

(주)○○○○는 감사결과에 대한 이견을 제시하지 않으며, 현재까지 2명의 직원이 본 제도를 활용하여 개발협력 현장의 전문성 함양 기회를 얻었고, 본 제도가 (주)

○○○ 직원들의 역량강화 및 나아가 모회사 사업에 대한 서비스 품질 제고에 기여할 것이라고 하였다.

또한, 감사결과로 지적된 해외파견 휴직제도의 횡수제한, 최소 근무연수, 의무 근로기간 등의 제도적 보완이 필요하며, 특히 ODA인재모집 선발지원업무를 담당하는 직원 및 관련 문서 등 자료에 접근·열람 권한이 있는 직원이 해외봉사단과 코디네이터 파견에 지원할 경우 이해충돌에 따른 공정채용 원칙에 위배될 소지가 있으므로 신청 자격 제한 혹은 부서이동 조치 등으로 동 제도를 보완할 예정이라고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

(주)○○○ 대표이사는,

- ① (주)○○○에서 용역 제공 중인 협력단 파견인력 선발 지원 업무의 공정성 제고를 위하여 해외파견 휴직의 신청자격 기준 등을 수립하시고,
- ② (주)○○○의 효율적 내부인력 운영을 위하여 복직 후 의무 근로기간을 두는 등 해외파견 휴직제도 상의 미흡한 부분에 대해 검토하여 개선하시기 바랍니다. (개선)